

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 433

El día viernes 20 de octubre 2023, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari, Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Javier Isola.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Ausente.

Asociación Inmobiliaria: Cdor. Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejal por la Mayoría, Cjal. Raquel Merlino.

Concejal por la Minoría, Ausente.

Departamento Ejecutivo Municipal: Asesoras, Arq. Liliana Bina, Arq. Amalia Gómez.

Unidad Técnica: Arq. Alberto Verdinelli, Arq. Nazareth Margonari, Arq. Adrián Cocordano.

Visitantes: TCU Patricia Cuello.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden Del día:

- Consideración Acta N 432.
- Comentarios sobre la reunión por meet de la UT con el Consejo Profesional de Arquitectos y Urbanismo (CPAU) y con el Sec. De Urbanismo de CABA, Arq. Álvaro García Resta.
- Casonas Villa Independencia.

Comienza la sesión a las 9:13 horas, en primer lugar se pone a consideración Acta N 432.

- La consideración del Acta N 432 pasa para la próxima plenaria.

Marcelo Celoir dice que no está en el orden del día, pero tendría que tratarse el Oficio N 257 que ingresó el 10 de octubre 2023 emitido por Oficialía Mayor.

Amalia Gómez dice que también había quedado un punto para tratar y es la solicitud realizada por la profesora de la Escuela Parroquial Bernardo D'elia. Le parece que habría que tratarlo también.

Marcelo Celoir dice que primero se trate el oficio y después el tema de la Escuela y pregunta que opiniones tienen sobre el mismo. El cree que es un tema estrictamente legal y tiene que ser respondido por la Asesoría Letrada del Municipio.

- Se adjunta:

257



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA



CERTIFICA que la presente es copia fiel cuyo original ha sido firmado digitalmente por TABORDA, Pilar - PROSECRETARÍA LETRADO, y oca en el sistema SAC Exped. Nro 12195344 PRUEBA DE LA ACTORA EN "CÓNEA SA Y OTRO C. MDAD. DE V. CARLOS PAZ -PJ- 10380323" - CAMARA CONTENCIOSO ADM. 2A NOM. CORDOBA, 12/10/2023

EXPEDIENTE SAC: 12195344 - PRUEBA DE LA ACTORA EN "CÓNEA SA Y OTRO C. MDAD. DE V. CARLOS PAZ -PJ- 10380323" - CUERPO DE PRUEBA

OFICIO REITERATORIO.

ACLARA QUE EL PRIMER OFICIO SE PRESENTÓ EL 18/08/23

Al Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA)

S...../.....D.-

En estos autos caratulados "PRUEBA DE LA ACTORA EN "CONEA SA Y OTRO C. MDAD. DE V. CARLOS PAZ -PJ- 10380323" - CUERPO DE PRUEBA N°12195344 " que se tramitan por ante la CAMARA CONTENCIOSO ADMI. 2A NOM de la Ciudad de Córdoba, a cargo del autorizante, se ha dispuesto librar el presente a fin de que una vez recibido y previo las formalidades de ley proceda a INFORMAR Y REMITIR:

- La conformación del CPUA en el año 2021 y los integrantes que tienen voto, remitiendo la normativa específica que así lo establece
- Indique el funcionamiento, atribuciones y el carácter de los actos por ustedes emanados.
- Especifique los tipos de actos o manifestaciones que pueden efectuar, así como el carácter de las mismas, remitiendo la normativa específica que así lo establece.

d) Explique la forma de deliberación, votación en plenario o mayorías en caso de existir, remitiendo la normativa específica que así lo indica.

f) 1. Remita expediente completo correspondiente a Miralejos 16 con ubicación sobre las calles San Martín, Bruselas y Uruguay, nomenclatura catastral 39.01.005.001, debiendo acompañar además las reuniones grabadas de zoom, actas de todas las reuniones especialmente las del 12 de marzo de 2021, 26 de marzo de 2021, 9 de abril de 2021, 23 de abril de 2021 y dictámen n° 3 de fecha 28 de abril de 2021;

f) 2. Remita la totalidad de los Dictámenes o posturas efectuadas por sus miembros de manera individual.

f.3) Remita copia de mails si existieran, enviados al correo electrónico oficial del CPUA cpuadocs@gmail.com en la que individualmente cada integrante pudo emitir su postura con respecto al tema de autos ocurrido entre las fechas abril/mayo de 2021.

Para mayor recaudo se transcribe la resolución que así lo ordena: "Córdoba, 11 de agosto de 2023....A la informativa: oficiese..." COCCO Ivana Soledad.- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2023.08.11

Otro decreto: "CORDOBA, 26/09/2023.... Reitérense los oficios a la Dirección de Recursos

Fiscales de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Juzgado de Faltas de la ciudad de Villa Carlos Paz, Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) y al Colegio de Ingenieros, con las aclaraciones referidas en este último caso, para que contesten lo requerido en el término y bajo apercibimiento de Ley (arts. 320 y 321 de la Ley 8465 , por remisión del art. 13 de la Ley 7182)....” FDO. TABORDA Pilar.- PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2023.09.26

ARTÍCULO 320 CPCC.- Plazo. Ampliación. Los informes deberán ser contestados dentro del plazo de diez días, salvo que el tribunal determine otro, conforme a la naturaleza del juicio o a circunstancias especiales...

ARTÍCULO 321 CPCC.- Si el tribunal advirtiere que determinada repartición pública, sin causa justificada, no cumple el deber de contestar oportunamente los informes, deberá poner el hecho en conocimiento del Ministerio de Gobierno, a los efectos que corresponda, sin perjuicio de otras medidas a que hubiere lugar. A los escribanos y entidades privadas que sin causa justificada no contestaren oportunamente, se les impondrá una multa a favor de la parte que ofreció la prueba, de hasta diez jus por cada día de retardo. La resolución que lo decida podrá ser impugnada por medio de los recursos previstos por este Código, debiendo tramitarse en expediente separado.

La Dra. Mariela Martínez Widmer, y/o quien esta designe se hayan facultados para el diligenciamiento del presente, con las responsabilidades de ley.

Diligenciado que sea, sírvase devolver el presente con todo lo actuado, por la misma vía de recepción.

DIOS GUARDE A UD.-

El presente oficio ha sido generado electrónicamente según AR 1494/2018. Para registrar la correspondiente respuesta a este oficio ordenado por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, ingrese al sitio www.justiciacordoba.gob.ar, siga el procedimiento allí indicado y la respuesta quedará automáticamente incorporada a Sistema SAC.-

Saludo a Ud. atentamente.

El presente oficio ha sido generado electrónicamente según AR 1494/2018. Para registrar la correspondiente respuesta a este oficio ordenado por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, ingrese al sitio www.justiciacordoba.gob.ar, siga el procedimiento allí indicado y la respuesta quedará automáticamente incorporada a Sistema SAC.-

Texto Firmado digitalmente por:

TABORDA Pilar
PROSECRETARIO/A LETRADO
Fecha: 2023.10.12

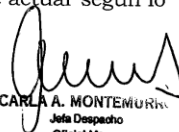
De **Oficialía Mayor**

A:

CPUA - ASesoría - SEC. DES. URBANISMO

Motivo: Se remite el presente Oficio Judicial a fin de actuar según lo solicitado en el mismo.-

Villa Carlos Paz, 12 de Octubre de 2023.-


CARLA A. MONTEMURRI
Jefa Despacho
Oficial Mayor
Municipalidad de Villa Carlos Paz

Liliana Bina dice que el CPUA tiene que responder porque están pidiendo información respaldatoria orientado el edificio Bruselas.

- Se debate.

- Se llega a un acuerdo que se realice la respuesta y se socialice con la plenaria.

- Se pasa al próximo tema, la secretaria comenta lo solicitado por la Escuela Parroquial Bernardo D'elia, que tiene que ver con las casonas de Villa Independencia y el lote entre los dos castillos.

Marcelo Celoir dice que se podría trabajar no solamente con este Colegio, sino con todos los Colegios, es una temática que tiene que estar en la boca de todos, las áreas protegidas como también el mejoramiento del patrimonio histórico. Tendría que ser extensivo para que todos tengan un taller de este tipo y se tome como base para una premisa de diseño por un lado, y por otro lado hacer una orientación a los chicos en cómo encarar los proyectos. Esas premisas van a ser propias de la comunidad, van a tener el ADN de la población.

Nazareth Margonari dice que se podría también compartir los proyectos que ya están, como Parque Estancia La Quinta. Ellos ya están estudiando en un área de interés ambiental y patrimonial justo lo que involucra las dos especialidades que están estudiando.

Raquel Merlino sugiere hacer un piloto con estos chicos, empezar a trabajar con ellos y después si hacerlo extensivo a las demás escuelas.

- Se debate.

Mario Macagno dice que habría que orientar a esa profesora hacia la APN, que puede entrar en el trabajo de los chicos, si bien no es un área patrimonial si es un área ambiental. Sería una manera de enraizar el APN.

Martina Casesi dice que está de acuerdo con lo expresado por Mario Macagno, que si bien no es un área de interés patrimonial, es de interés ambiental. La profesora lo que comentó en la primera reunión que tuvieron, es de alguna forma llevar lo natural al área de sociales. Le parece que el APN puede aplicar a los requerimientos que mencionó la Prof. Evangelina Felipe.

Liliana Bina dice que le parece interesante lo que propone Mario Macagno, por un lado es un hecho cierto que ya está la ordenanza, pero es un ingrediente más en la que ellos pueden ver en cómo muchas veces se complica el tema ambiental. De esta manera también crece la conciencia sobre la zona, porque no tuvo mucha difusión. Sería un pretexto para insertarlo más en la población y está segura que a la profesora le va a interesar.

Laura Colladon dice que también están los usos del suelo para las áreas de interés ambiental que desde el CPUA ya salieron.

- Se debate.

Liliana Bina dice sobre las Casonas de Villa Independencia que la Secretaria de Desarrollo Urbano Carla Livelli, le dijo que se hiciera un plan para renovar los carteles y demás que se podría también sumar a los alumnos.

- Se llega a un acuerdo de que se convoque una reunión con la Prof. Evangelina Felipe y sus alumnos para trabajar en forma conjunta.

Próximo tema: Comentarios sobre la reunión por meet de la UT con el Consejo Profesional de Arquitectos y Urbanismo (CPAU) y con el Sec. De Urbanismo de CABA Arq. Álvaro García Resta.

Marcelo Celoir dice que el miércoles 18 de octubre la Unidad Técnica tuvo una reunión con el Secretario de Desarrollo Urbano de CABA, Arq. Álvaro García Resta y con el Consejo Profesional de Arquitectos y Urbanismo (CPAU), en la que empezó hablando Álvaro García Resta poniendo su punto de vista.

Alberto Verdinelli dice que la iniciativa de la reunión fue por la Concejal Roñoni, todos en la Ut estuvieron de acuerdo, les pareció pertinente. El CPAU de CABA vendría a ser el Colegio de Arquitectos de aquí, tiene el mismo rango. Cuando arranca la reunión el Arq. Álvaro García Resta que se ve que estaba informado de la Ord 7001, porque él hizo una serie de consideraciones y después dijo algo así como que ellos en Buenos Aires priorizaban el crecimiento, porque era clave para el desarrollo económico y que las infraestructuras no se preocupaban en tanto y en cuanto entendía que las infraestructuras iban por detrás del crecimiento. Hizo una serie de consideraciones más, hasta que en un momento él tuvo posibilidad de hablar y le dijo que él no compartía ese criterio. Porque crecimiento no era lo mismo que desarrollo y además entendía que era al revés. Después él hizo una serie de consideraciones porque también es cierto que ellos viven en el llano y nosotros en la montaña. Ellos viven en una región con un módulo del Rio Paraná de 3000 mts³ por segundo y aquí se tiene 3mts³ por segundo. Lo dijo por algo que aportó Marcelo Celoir que mencionó que el contexto de Villa Carlos Paz es diferente, la geografía es diferente. Pero la idea era ir al punto de preguntarles como manejaban ellos el tema de la factibilidad, se preguntó y ellos respondieron que a la factibilidad se les da después de presentar el proyecto. O sea aprueban el proyecto y cuando se va a empezar a construir se pide la factibilidad.

- Se debate.

Mario Macagno dice que son dos escenarios muy diferentes CABA y Villa Carlos Paz y quiere resaltar que quizás ellos piensen así porque cuentan con mayores recursos.

Marcelo Celoir dice que además de las diferencias que se tiene en los recursos por ejemplo el agua, también está la decisión política de que es lo que se quiere para la ciudad. CABA hoy en día tiene un modelo de crecimiento infinito que no es el modelo que se tiene aquí. Está el tema geográfico que limita por un lado y por el otro la decisión política.

Alberto Verdinelli dice que tiene 6 casos de modelo de ciudad que él está estudiando, hará un informe. Evidentemente el caso de CABA ellos tienen una decisión de crecer para luego avanzar con la infraestructura. Lo demás era entrar en una polémica, en un momento el Arq. Álvaro García Resta dijo que prohibir las construcciones es un disparate más grande que una casa. Habría que respetar lo que decide un Intendente de otra localidad.

- Se debate.

Marcelo Celoir dice que lo importante es saber que es que ellos no consideran que porque se haga el edificio se va a tener uso de la estructura, dice que el uso esta cuando se abre la canilla, o sea tienen muchos departamentos deshabitado que se hacen para inversión pero que no se usan y esto ellos lo miden. Aquí se tiene la misma realidad pero los edificios se completan en verano.

- Después de comentar lo hablado por meet se pasa al otro tema.

Próximo tema: Casonas Villa Independencia.

Marcelo Celoir dice que al barrio hay que darle una función que tenga que ver con el turismo, que caracterice al sector, ya sea con hotelería o con gastronomía. Habría que tratar que los proyectos no queden en la nada.

Nazareth Margonari dice que hay que asignar a la zona como área especial como pasa por ejemplo, con la parte de Playas de Oro que es una zona R y como tiene carácter comercial se puede pegar en medianera. Esta tendría que ser un área especial y estar en la lista de edificios patrimoniales.

Laura Colladon dice que si no se hace algo se va a ir arruinando la zona.

Marcelo Celoir dice que así como está ahora se puede ir y demoler.

Liliana Bina dice que habría que cerrar la ordenanza de la casa de Manuel de Falla tenerla como modelo para aplicarla a las demás casonas.

- Se debate.

Liliana Bina dice que concretamente hay que ponerse a trabajar en hacer una ordenanza, la gestión es muy compleja. Se está también en un contexto económico adverso. En el medio está la Ord 7001, ella está relevando lote por lote y pudo comprobar la cantidad de espacios tugurizados que hay en pleno centro. Todo eso va a renovación.

Marcelo Celoir dice que una cosa no quita a la otra.

Alberto Verdinelli dice que en el contexto de la Ord 7001, el relevó la manzana entre Alberdi y Libertad. Allí hay un edificio en donde está el café Milo que según la Provincia figura con 53 unidades de viviendas funcionales y si se cuenta el portero eléctrico tiene 22 viviendas. El hizo la cuenta de 53, está conformado por viviendas, 3 locales y 28 cocheras.

Marcelo Celoir dice que no se está tomando la densidad que corresponde en el relevamiento. Se ve en Catastro cuantas unidades funcionales hay y en base a eso se está sacando una densidad de manzana.

- Se debate.

Marcelo Celoir dice que se están hablando dos temas distintos. Propone que se vuelva al tema de las Casonas de Villa Independencia.

Laura Colladon dice que a ella no le quedó claro con el tema de las casonas, es en cómo se iba a seguir. Cuando Liliana Bina dijo que se tome como ejemplo la Ordenanza que se hará sobre la casa de Manuel de Falla pregunta si hay acuerdo, si se sigue trabajando y ver cómo se va aplicando no solo en las de Villa Independencia sino en todas las Casonas de la ciudad.

Liliana Bina dice que no se trajo todavía de la Ut el borrador que plantea que la casa de Manuel de Falla sea declarada patrimonial. Se tienen muchas resoluciones de la época de Parfeniuk pero no son ordenanzas. Es una ordenanza en donde se recopila toda la historia, la ordenanza en si sería muy simple, ya se habló con Andorno que estuvieron de acuerdo en que la ordenanza diga que la casa se declara en patrimonio y para venderla tienen que informar al Municipio que tiene prelación en la compra a precio de mercado. Si ellos no hacen ese paso de avisar fehacientemente al Municipio no podrán construir nada.

- Se debate.

Marcelo Celoir dice que la ordenanza tendría que promover beneficios. Las promociones no tendrían que quedar en el recambio de los carteles nomás, en donde se diga que tiene que mantener su estructura original, a lo mejor se puede hacer una inversión inicial por parte del Municipio en cuanto a lo urbano, iluminación, senderos, etc. Si se agrega para las casonas determinados beneficios impositivos, se estaría dando la punta pie inicial. Al trasladar el tema a los alumnos y ellos empiezan a trabajarlo, sería una discusión que es gratis que va a llegar a los oídos de quienes quieren invertir algo y se va a poder hacer una renovación. Si no se avanza en esto, llegará un punto en donde solo se queda en el cartel. Hay que empezar ya con el plan de acción.

- Se debate.

Laura Colladon dice que a la zona se la puede hacer patrimonial, con circuitos históricos y demás y de esta forma ya se va acercando la gente, los turistas, etc.

Nazareth Margonari dice que si también en el eje de las Verbenas se pone algún tipo de iluminaria, o en el arbolado como está en Parque Estancia sería la intervención que revaloriza la zona.

Liliana Bina dice que habría que plantear un proyecto puntual.

Marcelo Celoir pregunta cuáles podrían ser los pasos.

Liliana Bina dice que habría que plantearse al Centro Vecinal.

Javier Isola dice que lo que propone Liliana Bina sería el primer paso habría que saber qué es lo que se va a exponer.

Marcelo Celoir dice que también existen Asociaciones que están relacionadas con estas actividades. Se le puede informar contándoles que es lo que se quiere hacer para que busque a la gente. Pero hay que encarar el tema.

- Se debate.

Raquel Merlino dice que habría que hablar con los dueños para que sepan cual es la idea, que no es que ellos pierden su propiedad.

Liliana Bina dice que por medio del Centro Vecinal se pueden contactar a los dueños. Opina que primero hay que arreglar el barrio.

Marcelo Celoir dice que tiene que ser todo junto, porque si no se pondrá el cartel y pondrán en venta la propiedad. Tendría que ser una ordenanza que la proteja pero a la vez que norme la exención de impuestos. También las actividades que vayan allí deberían estar con una promoción impositiva.

- Se debate.

Alberto Verdinelli propone que la UT trabaje en ideas como se trabajó en el Barrio El Fantasio para sentarse después a hablar con el Centro Vecinal.

Mario Macagno dice que habría que escribir las ideas que se están dando, proponer una exención impositiva para quienes mantienen esas casonas. Alentar y promover a emprendimientos comerciales pero que mantengan la fachada. Enviar copias al CR y al DEM para ver si se disponen de esos fondos para mejorar el barrio Villa Independencia.

- Se debate.

- Se llega a un acuerdo que el tema pase al tratamiento de la UT.

Liliana Bina pregunta sobre la Ord. 7001, si se llega a un acuerdo que las viviendas de más de 40 / 50 años se consideran a que van a renovación.

Se llega a un acuerdo por unanimidad que se tomen a las viviendas de más de 40/50 años que pasen a renovación.

- Se da por finalizada la reunión a las 11:20 hrs.

